

용어의 정의

가계약(Draft Contract)

계약의 효력이 특정조건의 충족 시 발효기로 약정하고 체결한 계약을 말한다.

검정

검량, 감정의 출입말로서 정부의 면허를 받은 공인된 업체 또는 기관이 선적화물의 양 및 품질상태를 제3자적 입장에서 확인하는 것을 말한다.

공급자증명서(S/C : Supplier's Certificate)

공급자(Vendor, Distributor 등)임을 증명하는 문서를 말하며 해당 국가 현지에서 공증을 받아야 효력이 있다.

군수품무역대리업체

「방위사업법」 제3조제12호에 따른 군수품무역대리업을 하는 업체를 말한다.

규격서(SPEC : Specification)

제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 문서로서 제품의 성능, 재료, 형상, 치수, 용적, 색채, 제조, 포장 및 검사 방법 등이 포함된다.

기술용역(Technical Services)

과학기술을 응용하여 사업 및 시설물의 계획, 연구, 설계, 분석, 조사, 조달, 시험, 감지, 시운전, 평가, 자문, 지도 등을 제공하는 용역을 말한다.

기술자료(Technical Data)

기술자료묶음(Technical Data Package : TDP), 기술정보, 기술교범(Technical Manual : TM) 및 규격서 등 기술에 대한 내용을 책자 또는 필름 등으로 수록한 것을 말한다.

대안입찰

공고품목과 정확히 일치하지는 않지만 목표성능 이상을 충족하면서 개량되었거나 원가 절감의 목적으로 변형된 품목을 입찰하는 것을 말한다.

대외군사판매(FMS : Foreign Military Sales)

대정부간구매의 한 형태로 미국 정부가 무기수출통제법 등 관련법규에 의하여 우방국, 동맹국 또는 국제기구에 정부간의 계약에 의하여 대외지급수단 및 차관금액으로 군사상 필요한 물자를 유상판매 하는 방법을 말한다.

대정부간구매

국외조달 구매방법의 한 형태로 우리나라정부가 외국정부로부터 군수품을 구매하는 것을 말하며, 대외군사판매(FMS)를 포함한다.

동시조달 수리부속(CSP : Concurrent Spare Parts)

초도 및 후속 보급되는 장비의 필수 소요 수리부속품을 장비와 동시에 조달하여 효율적인 장비유지 및 관리를 도모하기 위한 수리부속품을 말한다.

목록화

국제적으로 표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 군수품을 분류·식별하고 품명 및 재고번호를 부여하며, 특성 및 관리자료를 작성하여 체계적으로 관리하는 일련의 과정을 말한다.

목표가격(Target Price)

「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」 제6조에 따라 예정가격 작성의 예외가 되는 국외 상업구매 품목에 대하여 적정한 가격으로 구매목적을 달성하기 위해 각종 가용한 가격정보를 비교, 분석하여 입찰이나 가격 협상 시 기준 또는 참고가 되도록 계약관이 내부적으로 설정한 가격을 말한다.

부품

완제품을 수리 또는 정비하기 위하여 사용하는 구성품, 결합체, 부분품을 통칭하는 것으로서 수리부품(부속)이라 한다.

가. 부분품(Part): 볼트, 너트, 핀 등 한 개의 품목이 그 이상 분해될 수 없거나 또는 그 품목을 더 이상 분해하는 것이 실질적으로 불가능한 최소단위 품목을 말한다.

나. 결합체(Assembly): 증폭기, 방아쇠 뭉치, 노리쇠 뭉치 등 두개 또는 그 이상의 부분품(Part)이 서로 연결되었거나 서로 관련되어 뭉쳐진 품목을 말한다.

다. 구성품(Component): 엔진, 변속기 등 두 개 이상의 결합체(assembly)가 연결 또는 결합되어 한 개의 물체로 구성된 품목으로서, 독자적인 성능을 발휘할 수 있지만 외부에서 조정하거나, 전원을 공급해 주어야 하는 품목을 말한다.

사업관리기관 및 부서

무기체계 또는 장비체계, 물자 등을 연구개발 또는 구매함에 있어서 해당사업에 대한 모든 계획, 집행 및 계약이행관리까지 직접적인 책임을 담당하고 있는 부서로서 각 사업본부, 대책사업단, 각 군(군수사 포함), 국방부 직할기관, 국과연, 특정사업을 담당하는 청본부 방위사업정책국 · 방위산업진흥국 · 국방기술개발보호국 등을 말한다.

상업계약팀장

팀의 명칭 여부와 관계없이 상업 계약업무를 담당하는 기동총괄계약팀장, 화력총괄계약팀장, 함정총괄계약팀장, 항공기총괄계약팀장, 헬기총괄계약팀장, 국제확정전력운영계약팀장, 국제한도액전력운영계약팀장, 우주지휘통신총괄계약팀장, 유도무기총괄계약팀장, 감시전자

총괄계약팀장, 첨단기술총괄계약팀장, 한국형전투기총괄계약팀장 및 한국형잠수함총괄계약팀장을 말한다.

상업구매

국외조달 구매방법의 한 형태로서 우리나라정부가 국외에서 생산된 군수품을 국외 생산·제조업체 또는 국내·외 공급업체로부터 구매하는 것을 말한다.

선하증권(B/L : Bill of Lading)

화물선적을 입증하는 기본서류로서 유통할 수 있는 유가증권이므로 이 서류가 없으면 대금을 받을 수도 없고, 화물을 인수할 수도 없다. 다시 말하면 선하증권은 선박회사가 화주로 부터 화물을 선적한 사실 또는 선적을 목적으로 수탁한 사실을 입증하고 그 화물을 인도할 것을 약속한 화물수취증권이다.

선금(Advance Payments)

확정된 채무에 대하여 상대방이 계약이행 전 또는 물자대금 지급할 시기의 도래 전에 미리 그 대금의 전부 또는 일부를 지급하는 것을 말한다.

소위원회

「방위사업청 계약심의위원회 운영 규정」에 따른 방위사업계약심의 소위원회(국제계약) 또는 계약심의 소위원회(국제계약)을 말한다.

신용장(L/C : Letter of Credit)

개설신청인의 요청과 지시에 따라 또는 은행자신을 위하여 개설은행이 신용장조건에 일치하는 소정의 서류와 상환으로 환어음의 인수, 지급 또는 매입할 것을 어음발행인과 어음수취인에 대하여 약정하는 증서를 말한다.

운송업체

방위사업청을 대리하여 방위사업청 계약물자를 보급원(계약상대자)에서 인수하여 최종 사업관리부서(기관) 창고까지 운송하는 업체를 말한다.

절충교역(Offset)

외국으로부터 군수품을 획득할 때 외국 계약자에게 기술이전 및 부품 역수출 등 일정한 반대급부를 요구하는 조건부교역으로서 현금지급이 아닌 절충교역 가치(Offset Value)로 인정하는 것을 말하며, 이는 획득하고자 하는 군용물자와 관련된 기술이전 및 부품수출에 관한 직접 절충교역과 획득하고자 하는 군용물자와 직접 관련이 없는 간접 절충교역의 두 가지 형태로 구분한다.

제작자

독립적으로 기능을 발휘하는 물품을 제작하는 업체 또는 각기 제작된 구성품을 통합 또는 조립하여 최종적으로 제작 완성하는 업체를 말한다.

제작자증명서(M/C : Manufacturer's Certificate)

해당 품목의 제작자임을 증명하는 문서를 말하며 해당 국가 현지에서 공증을 받아야 효력이 있다.

조달판단

사업관리부서 및 기관의 조달요구품목의 구매추진에 필요한 사전판단 절차로서 계약방법, 조달원, 예산 등을 확인 검토 및 결정하는 일련의 과정을 말한다.

하자관련 용어

- 가. 하자: 사용 전 또는 사용 중 치수·재질 상이, 기능 불량, 부품 고장 등으로 인하여 규격서 및 계약조건 등과 일치하지 않는 것을 말한다. 해당 계약서 품질보증 기한 경과 전에 하자 발견시점에 따라 최초 인수 검수시 발견한 (검수)하자과 보유 및 사용 중 발견한 (사용)하자로 구분할 수 있다.
- 나. 하자구상(하자치유): 하자 발생부터 교환, 수리 및 종결까지 전 과정을 말한다. 하자품이 발생하였을 때 보고절차, 보고된 하자품의 기술조사와 분석, 군재산권 복구를 위한 요구 및 이행상태의 감독과 행정조치 등의 과정을 말한다.
- 다. 검수: 계약상대자(또는 제작자) 자체 검사에 합격한 계약목적물이 운송 중에 손상 또는 훼손을 입었는지 여부와 계약서 또는 납품서류상의 요건(수량, 품질 등)대로 납품되었는지 여부를 확인하는 업무를 말한다.
- 라. 검사: 계약목적물이 관련법령에 적합하고 해당규격[국방규격·구매요구서(또는 사양서)·견본제품]대로 제조·설치되어 있는지 여부를 검사관이 확인하는 것으로 품질보증을 포함한다.
- 마. 하자배상금: 계약조건에 따라 하자 미구상으로 인하여 하자물품 금액에 더하여 추가로 부과되는 배상금을 말한다.
- 바. 하자구상 지연배상금: 본 계약의 효율적인 수행을 위하여 하자 발생 및 구상 요청에 대해 소정의 기한 내 하자구상을 완료하지 못하고 지연한 경우에 부과되는 배상금을 말한다.
- 사. 보급원 하자: 도착된 화물의 포장이 완전하고, 취급상 결함이 없는 경우로서 물자 적재송부 이전 보급원에서 발생한 하자로서 아래와 같은 유형이 있다.
 - 파손: 보급원측의 불성실한 포장방법에 기인하여 발생한 하자
 - 부족: 송장에 명시된 수량보다 적은 경우로서 물자 인도상에는 부족증거가 없었으나, 개봉하여 내용품 검사에서 부족품이 발견된 하자
 - 초과: 청구 및 송장상의 수량보다 초과 수입된 것 및 이전에 적재송부한 품목과 완전히 중복되는 하자
 - 행선지 착오선적: 착지 착오로 잘못 선적된 하자
 - 이종품: 계약상의 (청구)품목과 실제 인수한 품목이 상이한 하자
 - 불완전품: 구성품 중 일부가 부족한"내용부족", 외부상으로는 이상이 없으나 작동되지 않는 상태의"작동불가", 작동은 되나 의도한 기능이 발휘되지 않는"성능미달"및 시효만료 하자
 - 식별불가품: 적재송부 통보된 물자를 확인한 결과 어떤 물자인지 확인이 불가능한 하자
 - 포장하자: 물품 내·외 포장이 불량인 하자

아. 운송하자 : 보급원(공급자)의 귀책사유가 아닌 운송업체의 귀책사유로 인해 운송 중에 발생한 하자로서 수량부족, 파손, 훼손 및 이종품 등과 같이 송장과 상이한 상태를 말한다.